

「보건복지부 개인정보 보호지침」 일부개정

1. 개정 이유

개인정보보호위원회의 「개인정보 보호법」 등 관련 법령이 개정됨에 따라 개정사항을 반영하여 「보건복지부 개인정보 보호지침」을 정비하고자 함

2. 주요내용

가. 개인정보 유출등에 대한 통지 및 신고 요건 강화(제27조, 제29조)

- 개인정보 유출 시, 정보주체 통지 및 개인정보보호위원회 등 신고 기한을 5일에서 72시간으로 단축(제27조, 제29조)
- 개인정보 유출등 신고 요건을 1천명이상 유출에서 민감정보·고유식별정보 및 외부 불법 접근에 의한 유출까지 강화(제29조)

나. 개인정보파일 등록·공개 적용 대상 확대(제50조)

- 내부 업무 및 통계관련 수집되는 개인정보파일의 등록·공개 적용제외 대상에서 삭제

다. 영상정보처리기를 고정형과 이동형으로 구분하고, 이동형 영상정보처리기의 관리방안 마련(제40조의2, 제40조의3)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표 별첨

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제3조(용어의 정의) ① 이 지침에	제3조(용어의 정의) 이 지침에서			
<u>서</u> 사용하는 용어의 뜻은 다음	-----			
과 같다.	-----			
1. 2. (생 략)	1. 2. (현행과 같음)			
3. " <u>가명정보</u> "이라 함은 개인정	3. " <u>가명정보</u> "라 -----			
보를 가명처리함으로써 원래	-----			
의 상태로 복원하기 위한 추	-----			
가정보의 사용·결합 없이는	-----			
특정 개인을 알아볼 수 없는	-----			
정보를 말한다.	-----.			
4. (생 략)	4. (현행과 같음)			
5. " <u>개인정보 처리</u> "란 개인정보	5. " <u>처리</u> "란 -----			
를 수집, 생성, 연계, 연동, 기	-----			
록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검	-----			
색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이	-----			
용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그	-----			
밖에 이와 유사한 행위를 말	-----			
한다.	--.			
6. " <u>개인정보처리자</u> "란 업무를	6. -----			
목적으로 법 제2조제4호에 따	-----			
른 개인정보파일을 운용하기	-----			
<u>위하여</u> 개인정보를 처리하는	<u>위하여 스스로 또는 다른 사</u>			
보건복지부 및 각 기관을 말	<u>람을 통하여</u> -----			
한다.	--.			

7. "개인정보 보호책임자"란 개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자로서 「개인정보 보호법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제32조제2항 각 호의 구분에 따른 자를 말한다.

8. (생략)

9. "개인정보처리시스템"이란 데이터베이스 시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 응용시스템을 말한다.

10. "영상정보처리기기"란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 영 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전 및 네트워크 카메라를 말한다.

<신 설>

7. -----

----- 법 제31조제1항 또는 제2항에 해당하는 -----
-----.

8. (현행과 같음)

9. -----

----- 있도록 체계적으로 구성한 시스템-----
-----.

10. "고정형 영상정보처리기기"란 ----- 설치되어 지속적 또는 주기적으로 -----
----- 장치로서 「개인정보 보호법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제3조제1항-----

-----.

10의2. "이동형 영상정보처리기기"란 사람이 신체에 착용 또는 휴대하거나 이동 가능한

	<u>물체에 부착 또는 거치(据置)하여 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치로서 영 제3조제2항에 따른 착용형, 휴대형, 부착·거치형 장치를 말한다.</u>
11. "개인영상정보"란 <u>영상정보 처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보</u>를 말한다.	11. ----- <u>법 제2조제1호에 따른 개인정보 중 고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상 형태의 개인정보</u>-----.
12. "<u>영상정보처리기기운영자</u>"란 <u>법 제25조제1항 각 호에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자</u>를 말한다.	12. "<u>고정형영상정보처리기기운영자</u>"란 ----- ---- <u>고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는</u> ----.
<신 설>	12의2. "<u>이동형영상정보처리기기운영자</u>"란 <u>법 제25조의2제1항 각 호에 따라 업무를 목적으로 이동형 영상정보처리기기를 운영하는 자</u>를 말한다.
13. ~ 15. (생략)	13. ~ 15. (현행과 같음)
16. "<u>내부망</u>"이란 <u>물리적 망 분리, 접근통제시스템 등에 의해 인터넷구간에서의 접근이 통</u>	16. ----- <u>인터넷망 차단, 접근 통제시스템 등에 의해 인터넷 구간에서의</u> -----

제 또는 차단되는 구간을 말한다.

17. "접속기록"이란 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무내역에 대하여 개인정보취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록한 것을 말한다. 이 경우 "접속"이란 개인정보처리시스템과 연결되어 데이터 송신 또는 수신이 가능한 상태를 말한다.

18. ~ 20. (생략)

21. "모바일 기기"란 무선망을 이용할 수 있는 PDA, 스마트폰, 태블릿PC 등 개인정보 처리에 이용되는 휴대용 기기를 말한다.

22. (생략)

23. "관리용 단말기"란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리시스템에 직접 접속하는 단말기를 말한다.

--.

17. ----- 개인정보처리시스템에 접속하는 자가 -----
----- 식별자, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록한 것을 말한다. 이 경우 "접속"이란 개인정보처리시스템과 연결되어 데이터 송신 또는 수신이 가능한 상태를 말한다.

18. ~ 20. (현행과 같음)

21. -----
----- 스마트폰, 태블릿 컴퓨터 -----

-----.

22. (현행과 같음)

<삭제>

제4조(개인정보 보호 원칙) ① ~

③ (생 략)

④ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 그에 상응하는 적절한 관리적·기술적 및 물리적 보호조치를 통하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

⑤ ~ ⑧ (생 략)

제6조(개인정보의 수집·이용) ① (생 략)

② 개인정보처리자는 다음 각 호의 경우에 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 개인정보를 수집·이용하지 않고는 정보주체와 계약을 체결하고, 체결된 계약의 내용에 따른 의무를 이행하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우

6. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는

제4조(개인정보 보호 원칙) ① ~

③ (현행과 같음)

④ -----

----- 기술적·관리적 -----

-----.

⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)

제6조(개인정보의 수집·이용) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----
----- 체결한 계약
을 이행하거나 계약을 체결
하는 과정에서 정보주체의 요
청에 따른 조치를 이행하기 -
--

6. 명백히 -----

상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자(정보주체를 제외한 그 밖의 모든 자를 말한다)의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

7. (생략)

<신설>

③ ~ ⑥ (생략)

제9조(개인정보 수집 출처 등 고지) ① 개인정보처리자가 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정당한 사유가 없는 한 정보주체의 요구가 있는 날로부터 3일 이내에 법 제20조제1항 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니 하다.

1. 고지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 법 제32조제2

7. (현행과 같음)

8. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제9조(개인정보 수집 출처 등 통지) ① -----

-----.

1. 통지-----

항 각 호의 어느 하나에 해당
하는 개인정보파일에 포함되
어 있는 경우

2. 고지로 인하여 다른 사람의
생명·신체를 해할 우려가 있
거나 다른 사람의 재산과 그
밖의 이익을 부당하게 침해할
우려가 있는 경우

② (생 략)

제10조(개인정보의 파기방법 및
절차) ① 개인정보처리자는 개
인정보의 보유 기간이 경과하거
나 개인정보의 처리 목적 달성,
해당 서비스의 폐지, 사업의 종
료 등 그 개인정보가 불필요하
게 되었을 때에는 정당한 사유
가 없는 한 그로부터 5일 이내
에 그 개인정보를 파기하여야
한다.

② ~ ④ (생 략)

⑤ 개인정보처리자의 개인정보
파일 파기에 관하여는 제65조
및 제66조를 적용한다.

제12조(동의를 받는 방법) ① 개
인정보처리자가 개인정보의 처
리에 대하여 정보주체의 동의를

2. 통지-----

② (현행과 같음)

제10조(개인정보의 파기방법 및
절차) ① -----

----- 달성,
가명정보의 처리 기간 경과, --

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----
----- 제54조
및 제55조-----.

제12조(동의를 받는 방법 등) ①

받을 때에는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보와 정보주체의 동의가 필요한 개인정보를 구분하여야 하며, 정보주체의 동의는 동의가 필요한 개인정보에 한한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보인지 여부에 대하여는 개인정보처리자가 입증책임을 부담한다.

<신 설>

② 개인정보처리자는 다음 각

----- 법 제22조제1항에 따라 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다.

② 개인정보처리자는 법 제22조에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족해야 한다.

1. 정보주체가 자유로운 의사에 따라 동의 여부를 결정할 수 있을 것
2. 동의를 받으려는 내용이 구체적이고 명확할 것
3. 그 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있는 문구를 사용할 것
4. 동의 여부를 명확하게 표시할 수 있는 방법을 정보주체에게 제공할 것

③ ----- 법 제22조

호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체에게 법 제18조 제3항 각 호의 사항을 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 수집·이용하고자 하는 경우로서 법 제15조 제1항제2호부터 제6호까지에 해당하지 않은 경우

2. 법 제18조제2항에 따라 개인정보를 수집 목적 외의 용도로 이용하거나 제공하고자 하는 경우

3. 법 제22조제4항에 해당하여 정보주체에게 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하고자 하는 경우

4. 주민등록번호 외의 고유식별 정보 처리가 필요한 경우로서 법령에 고유식별정보 처리 근거가 없는 경우

5. 민감정보를 처리하고자 하는 경우로서 법령에 민감정보 처리 근거가 없는 경우

③ 개인정보처리자는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 처리하고자 하는 경우

제1항 -----
----- 동의 사항을 구분하여 각
각 -----
-----.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

④ ----- 제3항 ---

에는 정보주체에게 동의 또는
동의 거부를 선택할 수 있음을
명시적으로 알려야 한다.

④ 개인정보처리자는 법 제15조
제1항제2호부터 제6호까지에
따라 정보주체의 동의 없이 개
인정보를 수집하는 경우에는 개
인정보를 수집할 수 있는 법적
근거 등을 정보주체에게 알리기
위해 노력하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자가 영 제17조
제1항제2호의 규정에 따라 전화
에 의한 동의와 관련하여 통화
내용을 녹취할 때에는 녹취사실
을 정보주체에게 알려야 한다.

⑥ (생략)

⑦ 개인정보처리자가 정보주체
의 동의를 받기 위하여 동의서
를 작성하는 경우에는 「개인정

-----.

⑤ 개인정보처리자는 정보주체
의 동의 없이 처리할 수 있는
개인정보에 대해서는 그 항목과
처리의 법적 근거를 정보주체의
동의를 받아 처리하는 개인정보
와 구분하여 개인정보처리방침
에 공개하거나 서면, 전자우편,
팩스, 전화, 문자전송 또는 이에
상당하는 방법(이하 “서면등의
방법”이라 한다)으로 정보주체
에게 알려야 한다. 이 경우 동의
없이 처리할 수 있는 개인정보
라는 입증책임은 개인정보처리
자가 부담한다.

⑥ ----- 영 제17조
제2항제2호-----

-----.

⑦ (현행 제6항과 같음)

⑧ -----

----- 개인정보

보 수집·제공 동의서 작성 가이드라인」을 준수하여야 한다.

제13조(법정대리인의 동의) ① 영 제17조제4항에 따라 개인정보 처리자가 법정대리인의 성명·연락처를 수집할 때에는 해당 아동에게 자신의 신분과 연락처, 법정대리인의 성명과 연락처를 수집하고자 하는 이유를 알려야 한다.

② 개인정보처리자는 법 제22조 제6항에 따라 수집한 법정대리인의 개인정보를 법정대리인의 동의를 얻기 위한 목적으로만 이용하여야 하며, 법정대리인의 동의 거부나 법정대리인의 동의 의사가 확인되지 않는 경우 수집일로부터 5일 이내에 파기해야 한다.

제14조(정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우) 개인정보처리자가 법 제15조제1항제5호 및 법 제18조제2항제3호에 따라 정보주체의 사전 동의 없이 개인정보를 수집·이용 또는 제공한 경우 당해 사유가 해소된 때에

처리 동의 안내서를 -----
-----.

제13조(법정대리인의 동의) ① 영 제17조의2제1항-----

-----.

② ----- 법 제22조의2제2항-----

-----.

제14조(정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우) -----

--- 해당 -----

는 개인정보의 처리를 즉시 중단하여야 하며, 정보주체에게 사전 동의 없이 개인정보를 수집·이용 또는 제공한 사실과 그 사유 및 이용내역을 알려야 한다.

제15조(개인정보취급자에 대한 감독) ① (생략)

② 개인정보처리자는 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한을 업무의 성격에 따라 당해 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에게 차등 부여하고 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.

③ (생략)

제19조(개인정보 처리방침의 기재 사항) 개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 작성할 때에는 법 제30조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

-----.

제15조(개인정보취급자에 대한 감독) ① (현행과 같음)

② -----

----- 해당 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제19조(개인정보 처리방침의 기재 사항) -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 영 제14조의2제2항에 따라
개인정보의 추가적인 이용 또는 제공이 지속적으로 발생하

5. <u>개인정보의 파기에 관한 사항</u> <신 설> 6. <u>개인정보 처리 위탁자 담당자 연락처, 위탁자의 관리 현황 점검 결과 등 개인정보처리 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)</u> <신 설> 7. (생 략) 8. <u>개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구권 등 정보</u>	<u>는 경우 같은 조 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준(해당되는 경우에만 정한다)</u> 7. <u>개인정보의 파기절차 및 파기방법(법 제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보 항목을 포함한다)</u> 8. <u>법 제23조제3항에 따른 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법(해당되는 경우에만 정한다)</u> 9. <u>개인정보처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)</u> 10. <u>법 제28조의2 및 제28조의3에 따른 가명정보의 처리 등에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)</u> 11. (현행 제7호와 같음) 15. ----- ----- 정보
---	---

주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항

9. (생략)

10. 개인정보 보호책임자에 관한 사항

<신설>

11. · 12. (생략)

14. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다)

15. 법 제15조제3항과 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용 또는 제공을 할 때 영 제14조의2 제1항의 각 호의 고려사항에 대한 판단기준

주체와 법정대리인-----

12. (현행 제9호와 같음)

13. 법 제31조에 따른 개인정보 보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처

14. 법 제31조의2제1항에 따라 국내대리인을 지정하는 경우 국내대리인의 성명, 주소, 전화번호 및 전자우편 주소(해당되는 경우에만 정한다)

16. · 17. (현행 제11호 및 제12호와 같음)

6. -----

-----해당되는-----

<삭제>

제26조(개인정보의 유출) 개인정보
보의 유출은 법령이나 개인정보
처리자의 자유로운 의사에 의하
지 않고, 정보주체의 개인정보
에 대하여 개인정보처리자가 통
제를 상실하거나 또는 권한 없
는 자의 접근을 허용한 것으로
서 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우를 말한다.

1. 개인정보가 포함된 서면, 이
동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터
등을 분실하거나 도난당한 경
우
2. 개인정보가 저장된 데이터베
이스 등 개인정보처리시스템
에 정상적인 권한이 없는 자
가 접근한 경우
3. 개인정보처리자의 고의 또는
과실로 인해 개인정보가 포함
된 파일 또는 종이문서, 기타
저장 매체가 권한이 없는 자
에게 잘못 전달된 경우
4. 기타 권한이 없는 자에게 개
인정보가 전달 된 경우

제27조(유출 통지시기 및 항목)

- ① 개인정보처리자는 개인정보

제26조(개인정보의 유출등) 개인
정보의 분실·도난·유출(이하
“유출등”이라 한다)은 법령이나
개인정보처리자의 자유로운 의
사에 의하지 않고 개인정보가
해당 개인정보처리자의 관리·
통제권을 벗어나 제3자가 그 내
용을 알 수 있는 상태에 이르게
된 것을 말한다.

제27조(유출등의 통지시기 및 항

- 목) ① -----

가 유출되었음을 알게 된 때에는
정당한 사유가 없는 한 5일 이
 내에 해당 정보주체에게 다음
 각 호의 사항을 알려야 한다. 다
 만, 유출된 개인정보의 확산 및
 추가 유출을 방지하기 위하여
 접속경로의 차단, 취약점 점검
 · 보완, 유출된 개인정보의 삭
 제 등 긴급한 조치가 필요한 경
 우에는 그 조치를 한 후 그로부
 터 5일 이내에 정보주체에게 알
 릴 수 있다.

1. 유출된 개인정보의 항목
2. 유출된 시점과 그 경위
3. 유출로 인하여 발생할 수 있
 는 피해를 최소화하기 위하여
 정보주체가 할 수 있는 방법
 등에 관한 정보
4. · 5. (생략)

<신설>

-- 유출등이 되었음을 알게 된
때에는 72시간 -----

 -----.

<후단 삭제>

1. 유출등이 된 -----
2. 유출등이 된 -----
3. 유출등으-----

4. · 5. (현행과 같음)

② 제1항에도 불구하고 개인정
 보처리자는 다음 각 호의 어느
 하나에 해당하는 경우에는 해당
 사유가 해소된 후 지체 없이 정
 보주체에게 알릴 수 있다.

1. 유출등이 된 개인정보의 확
산 및 추가 유출등을 방지하

② 개인정보처리자는 제1항 각 호의 사항을 모두 확인하기 어려운 경우에는 정보주체에게 다음 각 호의 사실만을 우선 알리고, 추후 확인되는 즉시 알릴 수 있다.

1. 정보주체에게 유출이 발생한 사실

2. (생략)

③ 개인정보처리자는 개인정보 유출 사고를 인지하지 못해 유출 사고가 발생한 시점으로부터 5일 이내에 해당 정보주체에게 개인정보 유출 통지를 하지 아니한 경우에는 실제 유출 사고를 알게 된 시점을 입증하여야 한다.

제28조(유출 통지방법) ① 개인정보처리자는 정보주체에게 제27

기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이 된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우

2. 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 통지하기 곤란한 경우

③ -----

1. ----- 유출등-----
--

2. (현행과 같음)

④ 개인정보처리자는 개인정보 유출등의 사고를 인지하지 못해 유출등의 사고가 발생한 시점으로부터 72시간 이내에 해당 정보주체에게 개인정보 유출등의 통지를 하지 아니한 경우에는 실제 유출등의 사고를 알게 된 시점을 입증하여야 한다.

제28조(유출등의 통지방법) ① -----

조제1항 각 호의 사항을 통지할 때에는 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통하여 지체 없이 정보주체에게 알려야 한다.

② 개인정보처리자는 제1항의 통지방법과 동시에, 홈페이지 등을 통하여 제27조제1항 각 호의 사항을 공개할 수 있다.

제29조(개인정보 유출신고 등) ① 개인정보처리자는 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 정보주체에 대한 통지 및 조치결과를 5일 이

----- 서면등의 방법을 통하여 -----

-----.

② 개인정보처리자는 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 같은 항 각 호의 사항을 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 자신의 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항의 통지를 갈음할 수 있다. 다만, 인터넷 홈페이지를 운영하지 아니하는 개인정보처리자의 경우에는 사업장등의 보기 쉬운 장소에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 30일 이상 게시하여야 한다.

제29조(개인정보 유출등의 신고) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 때에는 72

내에 보건복지부장관에게 보고
하고, 보호위원회 또는 영 제39
조제2항의 전문기관에 신고하
여야 한다.

시간 이내에 제26조제1항 각 호
의 사항을 서면등의 방법으로
보호위원회 또는 한국인터넷진
흥원에 신고해야 한다. 다만, 천
재지변이나 그 밖에 부득이한
사유로 인하여 72시간 이내에
신고하기 곤란한 경우에는 해당
사유가 해소된 후 지체 없이 신
고할 수 있으며, 개인정보 유출
등의 경로가 확인되어 해당 개
인정보를 회수·삭제하는 등의
조치를 통해 정보주체의 권익
침해 가능성이 현저히 낮아진
경우에는 신고하지 않을 수 있
다.

1. 1천명 이상의 정보주체에 관
한 개인정보가 유출등이 된
경우
2. 민감정보, 고유식별정보가 유
출등이 된 경우
3. 개인정보처리시스템 또는 개
인정보취급자가 개인정보 처
리에 이용하는 정보기기에 대
한 외부로부터의 불법적인 접
근에 의해 개인정보가 유출등
이 된 경우

② 제1항에 따른 신고는 별지 제1호 서식에 따른 "개인정보 유출신고서"를 통하여 하여야 한다.

③ 개인정보처리자는 전자우편, 팩스 또는 영 제39조제2항에 따른 전문기관의 인터넷 사이트를 통하여 유출신고를 할 시간적 여유가 없거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 때에는 먼저 전화를 통하여 제27조제1항 각 호의 사항을 신고한 후, 별지 제1호 서식에 따른 '개인정보 유출신고서'를 제출할 수 있다.

④ 개인정보처리자는 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 제27조제1항에 따른 통지와 함께 인터넷 홈페이지 등에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제27조제1항 각 호의 사항을 7일 이상 게재하여야 한다.

② ----- 별지 제1호서식-----
유출등 신고서-----

③ 개인정보처리자는 개인정보 포털(www.privacy.go.kr)을 통하여 유출등 신고를 할 수 있다.

④ 개인정보처리자는 제1항에 따른 신고를 하려는 경우로서 법 제34조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용을 확인하지 못한 경우에는 개인정보가 유출등이 된 사실, 그때까지 확인된 내용 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 서면등의 방법으로 우선 신고해야 하며, 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 신고해야 한다.

제30조(개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼 등) ① 개인정보처리자는 유출 사고 발생 시 신속한 대응을 통해 피해 발생을 최소화하기 위해 「개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼」을 마련하여야 한다.

② 제1항에 따른 개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼에는 유출 통지·조회 절차, 영업점·인터넷 회선 확충 등 고객 민원 대응조치, 현장 혼잡 최소화 조치, 고객불안 해소조치, 피해자 구제 조치 등을 포함하여야 한다.

③ 개인정보처리자는 개인정보 유출에 따른 피해복구 조치 등을 수행함에 있어 정보주체의 불편과 경제적 부담을 최소화할 수 있도록 노력하여야 한다.

제3장 (생 략)

제1절 영상정보처리기기의 설치

제47조(적용범위) 이 장은 영상정보처리기기운영자가 공개된 장소에 설치·운영하는 영상정보처리기와 이 기기를 통하여 처리되는 개인영상정보를 대상

제30조(개인정보 유출등 사고 대응 매뉴얼 등) ① -----
-- 유출등 사고 발생 -----

----- 「개인정보 유출등 대응 매뉴얼」-----
-----.

② ----- 유출 등 ----- 유출등 통지·조회 -----

-----.

③ -----
유출등-----

-----.

제3장 (현행과 같음)

제1절 총칙

제36조(적용범위) ----- 고정형 영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자가 설치·운영하는 고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상

으로 한다.

<신 설>

제48조(영상정보처리기기 운영·관리 지침) ① 영상정보처리기기운영자는 영상정보처리기기 운영·관리 지침을 수립하거나 변경하는 경우 정보주체가 이를 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

<신 설>

② 영상정보처리기기운영자는 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사항을 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침에 포함하여 정할 수 있다.

③ 영상정보처리기기운영자가 영상정보처리기기 운영·관리

정보처리기기과 그 -----
-----.

제2절 고정형

영상정보처리기기의 설치

제37조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침) ① 고정형영상정보처리기기운영자가 법 제25조제7항에 따라 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련-----
-----.

② 고정형영상정보처리기기운영자가 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정할 때 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 제1항에 따른 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.

<삭 제>

<삭 제>

지침을 마련한 경우에는 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정하지 아니할 수 있다.

제49조(관리책임자의 지정) ① 영
상정보처리기기운영자는 개인
영상정보의 처리에 관한 업무를
총괄해서 책임질 관리책임자를
지정하여야 한다.

② 제1항의 관리책임자는 법 제
31조제2항에 따른 개인정보 보
호책임자의 업무에 준하여 다음
각 호의 업무를 수행한다.

1. ~ 7. (생략)

③ 법 제31조에 따른 개인정보
보호책임자가 지정되어 있는 경
우에는 그 개인정보 보호책임자
가 관리책임자의 업무를 수행할
수 있다.

제50조(사전의견 수렴) 영상정보
처리기기의 설치 목적 변경에
따른 추가 설치 등의 경우에도
영 제23조제1항에 따라 관계 전
문가 및 이해관계인의 의견을
수렴하여야 한다.

제51조(안내판의 설치) ① 영상정
보처리기기운영자는 정보주체

제38조(관리책임자의 지정) ① 고
정형영상정보처리기기운영자--

-----.

② ----- 법 제3
1조제3항-----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

③ -----
보호책임자는 -----

-----.

제39조(사전의견 수렴) 고정형 영
상정보처리기기-----

-----.

제40조(안내판의 설치) ① 고정형
영상정보처리기기운영자는 정

가 영상정보처리기가 설치·운영 중임을 쉽게 알아볼 수 있도록 법 제25조제4항 본문에 따라 다음 각 호의 사항을 기재한 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 설치목적 및 장소
 2. 촬영범위 및 시간
 3. 관리책임자의 성명 또는 직책 및 연락처
 4. 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우, 수탁자의 명칭 및 연락처
- ② 제1항에 따른 안내판은 촬영범위 내에서 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 용이하게 판독할 수 있게 설치되어야 하며, 이 범위 내에서 영상정보처리기기운영자가 안내판의 크기, 설치위치 등을 자율적으로 정할 수 있다.
- ③ 보건복지부 및 각 기관의 장이 기관 내 또는 기관 간에 영상정보처리기기의 효율적 관리 및 정보 연계 등을 위해 용도별

- 보주체가 고정형 -----
-
-
-
- .
1. 설치 목적 -----
 2. 촬영 범위 -----
 3. 관리책임자의 연락처
 4. 고정형 영상정보처리기기 --

- ② -----

----- 고정형
영상정보처리기기운영자-----

-----.
- ③ ----- 고
정형 영상정보처리기기의 -----
----- 용도별

· 지역별 영상정보처리기를 물리적·관리적으로 통합하여 설치·운영(이하 "통합관리"라 한다)하는 경우에는 설치목적 등 통합관리에 관한 내용을 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 제1항에 따른 안내판에 기재하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

· 지역별 고정형 -----

-----.

제3절 이동형

영상정보처리기의 운영

제40조의2(이동형 영상정보처리
기기의 촬영 사실 표시) ① 이
동형 영상정보처리기로 사람
또는 그 사람과 관련된 사물의
영상을 촬영하는 경우에는 불
빛, 소리, 안내판, 안내서면, 안
내방송 또는 그 밖에 이에 준하
는 수단이나 방법으로 정보주체
가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있
도록 표시하고 알려야 한다.
② 드론을 이용한 항공촬영 등
촬영 방법의 특성으로 인해 정
보주체에게 촬영 사실을 알리기
어려운 경우에는 보호위원회가
이동형 영상정보처리기의 촬
영 사실 표시를 지원하기 위하

<신 설>

여 구축·운영하는 인터넷 사이트에 촬영 사실 및 목적, 촬영 일시 및 장소 등의 사항을 공지하는 방법으로 알릴 수 있다.

제40조의3(이동형 영상정보처리 기기 운영·관리 방침) ① 이동형 영상정보처리기기운영자는 법 제25조의2제4항에 따라 영 제25조제1항을 준용하여 다음 각 호의 사항이 포함된 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다.

1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적
2. 이동형 영상정보처리기기의 운영 대수
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 이동형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

<u>제2절 개인영상정보의 처리</u> <u>제52조(개인영상정보 이용·제3자 제공 등 제한 등) ① 영상정보처리기기운영자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하여서</u>	<u>7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치</u> <u>8. 그 밖에 이동형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항</u> <u>② 이동형영상정보처리기기운영자가 제1항에 따라 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.</u> <u>③ 이동형영상정보처리기기운영자가 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정할 때 이동형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 제1항에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.</u> <u>제4절 개인영상정보의 처리</u> <u>제41조(개인영상정보 이용·제3자 제공 등 제한 등) 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자--</u> <u>-----</u> <u>-----</u>
---	--

는 아니 된다.

1. · 2. (생략)

3. 정보주체 또는 그 법정대리

인이 의사표시를 할 수 없는
상태에 있거나 주소불명 등으
로 사전 동의를 받을 수 없는
경우로서 명백히 정보주체 또
는 제3자의 급박한 생명, 신
체, 재산의 이익을 위하여 필
요하다고 인정되는 경우

<신 설>

5. ~ 9. (생략)

<신 설>

제53조(보관 및 파기) ① 영상정
보처리기기운영자는 수집한 개
인영상정보를 영상정보처리기
기 운영·관리 방침에 명시한
보관 기간이 만료한 때에는 지
체없이 파기하여야 한다. 다만,
다른 법령에 특별한 규정이 있

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 명백히 -----

4. 통계작성, 과학적 연구, 공익
적 기록보존 등을 위하여 필
요한 경우로서 법 제28조의2
또는 제28조의3에 따라 가명
처리한 경우

5. ~ 9. (현행과 같음)

10. 공중위생 등 공공의 안전과
안녕을 위하여 긴급히 필요한
경우

제42조(보관 및 파기) ① 고정형
영상정보처리기기운영자 또는
이동형영상정보처리기기운영자
는 고정형 영상정보처리기기 또
는 이동형 영상정보처리기기 운
영·관리 방침에 명시한 보관
기간이 경과하거나 개인영상정

는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 영상정보처리기기운영자가 그 사정에 따라 보유 목적의 달성을 위한 최소한의 기간을 산정하기 곤란한 때에는 보관 기간을 개인영상정보 수집 후 30일 이내로 한다.

③ (생략)

제54조(이용·제3자 제공·파기의 기록 및 관리) ① 영상정보처리기기운영자는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 이용 또는 제공의 기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간

6. (생략)

<신 설>

보의 처리 목적 달성, 법 제2조 제1호에 따른 가명정보의 처리기간 경과 등 그 개인영상정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 그 개인영상정보를 파기하여야 한다. ---.

② 고정형영상정보처리기기운영자-----

-----.

③ (현행과 같음)

제43조(이용·제3자 제공·파기의 기록 및 관리) ① 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. ----- 정해져 -----
--

6. (현행과 같음)

7. 이용 또는 제공한 개인영상

<신 설>

② 이동형 영상정보처리기기운
영자가 법 제25조의2제4항에 따
라 영 제26조를 준용하여 이동
형 영상정보처리기기의 운영에
관한 사무를 제3자에게 위탁하
는 경우에는 제40조의2에 따른
이동형 영상정보처리기기 운영
· 관리 방침에 수탁자의 명칭

② 영상정보처리기기운영자가
영 제26조제1항에 따라 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁할 경우에는 그 사무를 위탁받은 자가 개인영상정보를 안전하게 처리하고 있는지를 관리·감독하여야 한다.

제3절 개인영상정보의 열람등
요구

제56조(정보주체의 열람등 요구)

① 정보주체는 영상정보처리기기운영자가 처리하는 개인영상정보에 대하여 해당 영상정보처리기기운영자에게 열람 또는 존재확인(이하 "열람등"이라 한다)을 요구할 수 있다. 이 경우 정보주체가 열람등을 요구할 수 있는 개인영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한한다.

② (생략)

③ 영상정보처리기기운영자가

등을 공개하여야 한다.

③ 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자----- 고정형영상정보처리기기 또는 이동형영상정보처리기기의 -----

-----.

제5절 개인영상정보의 열람등
요구

제45조(정보주체의 열람등 요구)

① ----- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자가 -----
----- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자에게 -----
-----.

----- 촬영된 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ 고정형영상정보처리기기운

제1항에 따른 요구를 받았을 때에는 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다. 이 때에 영상정보처리기기운영자는 열람등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제출받아 확인하여야 한다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 영상정보처리기기운영자는 정보주체의 개인영상정보 열람등 요구를 거부할 수 있다. 이 경우 영상정보처리기기운영자는 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지하여야 한다.

1. 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
2. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
3. 기타 정보주체의 열람등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

-----, ----- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----

--.

④ -----
법 제35조제4항 -----
--- 경우에는 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자--- 제한 하거나 거부---. --- 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자--
- 제한 또는 거부 ---.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

⑤ 영상정보처리기기운영자는 제3항 및 제4항에 따른 조치를 취하는 경우 다음 각 호의 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

⑥ 정보주체가 영상정보처리기기운영자에게 정보주체 자신의 개인영상정보에 대한 파기를 요구하는 때에는 제1항에 의하여 보존을 요구하였던 개인영상정보에 대하여만 그 파기를 요구할 수 있다. 이 경우, 영상정보처리기기운영자가 해당 파기조치를 취한 경우에는 그 내용을 기록하고 관리하여야 한다.

제57조(개인영상정보 관리대장)
제54조제1항 및 제2항, 제56조 제5항 및 제6항에 따른 기록 및 관리는 별지 제3호서식에 따른 "개인영상정보 관리대장"을 활용할 수 있다.

제58조(정보주체 이외의 자의 개인영상정보 보호) 영상정보처리기기운영자가 제56조제2항에

⑤ 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형영상정보처리기기운영자-----
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 개인영상정보 열람등의 업무 처리 담당자

<삭제>

제46조(개인영상정보 관리대장)
제43조제1항 ----- 제45조 제5항-----

-----.

제47조(정보주체 이외의 자의 개인영상정보 보호) 고정형영상정보처리기기운영자 또는 이동형

따른 열람등 조치를 취하는 경우, 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 해당되는 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호 조치를 취하여야 한다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제4절 개인영상정보 보호 조치

제59조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 영상정보처리기기 운영자는 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 법 제29조 및 영 제30조제1항에 따라 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

제60조(개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검) ① 각 기관의 장이 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우에는 이 지침의 준수 여부에 대한 자체 점검을 실시하여 다음 해 3월 3

영상정보처리기기 운영자가 제45조제2항-----

-----.

제6절 개인영상정보 보호 조치

제48조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 고정형영상정보처리기기 운영자 또는 이동형영상정보처리기기 운영자는 개인영상정보가 분실·도난·유출·위조·변조 -----

1. ~ 5. (현행과 같음)

제49조(개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검) ① ----- 고정형 영상정보처리기기-----

1일까지 그 결과를 보건복지부장관에게 보고하고, 보호위원회에게 통보하며, 영 제34조제3항에 따른 시스템에 등록하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 영상정보처리기기의 운영·관리 방침에 열거된 사항
2. (생략)
3. 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황
4. ~ 7. (생략)
8. 영상정보처리기 설치·운영의 필요성 지속 여부 등

② 제1항에 해당하는 각 기관의 장은 영상정보처리기기 설치·운영에 대한 자체점검을 완료한 후 그 결과를 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

제61조(적용제외) 이 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일에 관하여는 적용하지 아니한다.

1. 법 제32조제2항에 따라 적용이 제외되는 다음 각 목의 개인정보파일

---. -----
-----.

1. 고정형 영상정보처리기기-----
2. (현행과 같음)
3. 고정형 영상정보처리기기-----

4. ~ 7. (현행과 같음)
8. 고정형 영상정보처리기 -----

② -----
--- 고정형 영상정보처리기기

-----.

제50조(적용제외) -----

-----.

1. -----

가. ~ 다. (생략)

라. 개인정보처리자의 내부적
업무처리만을 위하여 사용
되는 개인정보파일

<신설>

마. (생략)

<신설>

2. 법 제58조제1항에 따라 적용
이 제외되는 다음 각 목의 개
인정보파일

가. 개인정보처리자가 처리하
는 개인정보 중 「통계
법」에 따라 수집되는 개
인정보파일

나. 국가안전보장과 관련된 정

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. 회의 참석 수당 지급, 자
료·물품의 송부, 금전의
정산 등 단순 업무 수행을
위해 운영되는 개인정보파
일로서 지속적 관리 필요
성이 낮은 개인정보파일

마. 공중위생 등 공공의 안전
과 안녕을 위하여 긴급히
필요한 경우로서 일시적으
로 처리되는 개인정보파일

바. (현행 마목과 같음)

사. 그 밖에 일회적 업무 처리
만을 위해 수집된 개인정
보파일로서 저장되거나 기
록되지 않는 개인정보파일

2. 법 제58조제1항제2호에 따라
적용이 제외되는 국가안전보
장과 관련된 정보 분석을 목
적으로 수집 또는 제공 요청
되는 개인정보파일

<삭제>

<삭제>

<u>보 분석을 목적으로 수집</u> <u>또는 제공 요청되는 개인정보</u> <u>파파일</u> <u>다. 공중위생 등 공공의 안전</u> <u>과 안녕을 위하여 긴급히</u> <u>필요한 경우로서 일시적으</u> <u>로 처리되는 개인정보파일</u> 3. (생 략) 4. <u>자료·물품 또는 금전의 송</u> <u>부, 1회성 행사 수행 등의 목</u> <u>적만을 위하여 운용하는 경우</u> <u>로서 저장하거나 기록하지 않</u> <u>고 폐기할 목적으로 수집된</u> <u>개인정보파일</u> <u>제62조 (생 략)</u> <u>제63조(개인정보파일 등록 및 변경</u> <u>신청) ① (생 략)</u> ② 개인정보파일 등록 신청 사 항은 다음의 각 호와 같다. 신청 은 「개인정보 처리 방법에 관 한 고시」(이하 "<u>고시</u>")이라 한 다) 제3조제2항에 따른 "개인정 보파일 등록·변경등록 신청서" 를 활용할 수 있다. 1. ~ 12. (생 략) ③ (생 략)	<u><삭 제></u> 3. (현행과 같음) <u><삭 제></u> <u>제51조 (현행 제62조와 같음)</u> <u>제52조(개인정보파일 등록 및 변경 신</u> <u>청) ① (현행과 같음)</u> ② ----- -----. ----- ----- 이 조에서 "<u>고</u> <u>시</u>"----- -----. 1. ~ 12. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
---	--

제64조 · 제65조 (생략)

제66조(개인정보파일 등록 사실의 삭제) ① 개인정보취급자는 제65조에 따라 개인정보파일을 파기한 경우, 법 제32조에 따른 개인정보파일의 등록사실에 대한 삭제를 개인정보 보호책임자에게 요청하여야 한다.

② (생략)

제67조(등록·파기에 대한 개선권고) ① 보건복지부 및 각 기관의 개인정보 보호책임자는 제64조제1항에 따라 검토한 개인정보파일이 과다하게 운용된다고 판단되거나, 등록되지 않은 파일이 있는 것으로 확인되는 경우에는 개선을 권고할 수 있다.

② · ③ (생략)

제68조 · 제69조 (생략)

제70조(개인정보파일 보유기간의 산정) ① (생략)

② 개별 법령에 구체적인 보유기간이 명시되어 있지 않은 경우에는 개인정보 보호책임자의

제53조 · 제54조 (현행 제64조 및 제65조와 같음)

제55조(개인정보파일 등록 사실의 삭제) ① ----- 제54조-----

-----.

② (현행과 같음)

제56조(등록·파기에 대한 개선권고) ① -----
----- 제53조제1항-----

-----.

② · ③ (현행과 같음)

제57조 · 제58조 (현행 제68조 및 제69조와 같음)

제59조(개인정보파일 보유기간의 산정) ① (현행과 같음)

② -----

협의를 거쳐 기관장의 결재를 통하여 산정해야 한다. 다만, 보유기간은 별표 제1호의 개인정보파일 보유기간 책정 기준표에서 제시한 기준과 「공공기록물관리에 관한 법률 시행령」에 따른 기록관리기준표를 상회할 수 없다.

③ 정책고객, 홈페이지회원 등의 홍보 및 대국민서비스 목적의 외부고객 명부는 특별한 경우를 제외하고는 2년을 주기로 정보주체의 재동의 절차를 거쳐 동의한 경우에만 계속하여 보유할 수 있다.

제71조 (생략)

제72조(개인정보 보호 지도·점검) ① (생략)

② 제1항에 따른 개인정보 보호 지도·점검은 제73조에 따른 개인정보 보호 관리수준 현황조사(이하 "현황조사"라 한다) 및 제74조에 따른 개인정보 오·남용 예방 활동 등을 포함한다.

③ (생략)

제73조 ~ 제75조 (생략)

-----.

----- 「공공기록물관리에 관한 법률 시행령」 제25조-----
-----.

<삭 제>

제60조 (현행 제71조와 같음)

제61조(개인정보 보호 지도·점검)

① (현행과 같음)

② -----
----- 제62조-----
----- 보호수준 -----
----- 제63조-----
-----.

③ (현행과 같음)

제62조 ~ 제64조 (현행 제73조부터

제76조(개인정보보호센터 운영)

① 보건복지부장관은 제72조에 따른 개인정보 보호 지도·점검을 효율적으로 수행하기 위해 개인정보보호센터를 운영하되 전문성, 공공성, 일관성 등을 확보하기 위해 한국사회보장정보원에 동 센터의 운영을 위탁한다.

② 제1항에 따른 개인정보보호센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- 1.·2. (생략)
3. 개인정보 보호 관리수준 현황조사 지원
4. 개인정보 보호 교육 및 컨설팅
5. (생략)
6. 접속기록 통합 연계·분석 대상 기관 운영자 협의회 운영
7. (생략)

③ (생략)

제77조(접속기록 자체 분석) ①

각 기관은 제75조제1항 각 호의

제75조까지와 같음)

제65조(개인정보보호센터 운영)

① ----- 제61조-----

--.

② -----

-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. ----- 보호수준 -----

4. ----- 교육·훈련 및 컨설팅 제공

5. (현행과 같음)

6. 개인정보 보호 및 오·남용 예방 협의회 운영

7. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제66조(접속기록 자체 분석) ① -

----- 제64조제1항 -----

사항을 고려하여 개인정보 오·남용 예방을 위해 접속기록 자체 분석시스템을 구축·운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 개인정보 오·남용 예방 업무에 필요한 사항은 개인정보보호센터 운영규정 제13조부터 제22조까지에서 정한 사항을 준용한다.

③ 접속기록 자체 분석시스템을 운영하는 기관(이하 "자체 분석기관"이라 한다)은 별지 제7호 서식의 "자체 분석기관 오·남용 예방활동 현황"에 따라 분석현황을 개인정보보호센터에 매월 제출하여야 한다.

제78조(추출기준) ① 개인정보보호센터는 일반적인 개인정보 처리 형태와 달라 개인정보취급자의 개인정보 처리 적정성을 점검할 필요성이 있는 접속기록을 추출하는 기준(이하 "추출기준"이라 한다)을 지속적으로 개발하고 이를 접속기록 통합분석시스템에 적용하여야 한다.

제79조(추출기준의 표준화) 보건

-----.

② -----

----- 운영규정
에 따른다.

③ -----

----- 별지 제7호서
식-----

-----.

제67조(추출기준) ① -----
----- 개인정보취급자-----

-----.

제68조(추출기준의 표준화) ----

복지부 개인정보 보호책임자는 <u>제78조제1항</u>의 추출기준이 오 · 남용 예방에 필요하다고 판단되는 경우 이를 표준화하여 자체 분석기관에 적용을 권고할 수 있다. 이 경우 자체 분석기관은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. <u>제80조</u> · <u>제81조</u> (생략) <u>제82조</u>(재검토기한) 보건복지부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 5월 11일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>5월 11일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다	----- <u>제67조제1항</u>----- ----- ----- ----- -----. ----- -----. <u>제69조</u> · <u>제70조</u> (현행 <u>제80조</u> 및 <u>제81조</u>와 같음) <u>제71조</u>(재검토기한) 보건복지부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2024년 00월 00일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>00월 00일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
---	---

신 · 구조문대비표(별표/서식)

현행		개정안	
[별표 2] 개인정보처리자 유형 및 개인정보 보유량에 따른 안전조치 기준		<삭 제>	
유형	적용 대상	안전성 확보 조치 기준	개인정보보호 위원회 개인정보 보호지침
유형2 (표준)	· 100만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업 · 10만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 대기업, 중견기업, 공공기관 · 1만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 소상공인, 단체, 개인	· 제4조 : 제1항제1호부터 제11호까지 및 제 15호, 제3항부터 제4항까지 · 제5조 · 제6조 : 제1항부터 제7항까지 · 제7조 : 제1항부터 제5항까지, 제7항 · 제8조 · 제9조 · 제10조 · 제11조 · 제13조	· 제36조 : 제1항제1호부터 제11호 및 제15호, 제3항부터 제4항까지 · 제38조~제39조 · 제40조 : 제1항부터 제6항까지 · 제41조 : 제1항부터 제5항까지, 제7항 · 제42조 · 제43조 · 제40조 : 7항 · 제44조 · 제11조 : 제2항, 제3항
유형3 (강화)	· 10만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 대기업, 중견기업, 공공기관 · 100만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업, 단체	· 제4조 · 제5조 · 제6조 · 제7조 · 제8조 · 제9조 · 제10조 · 제11조 · 제12조 · 제13조	· 제36조 · 제38조~제39조 · 제40조 : 제1항부터 제6항까지 · 제41조 · 제42조 · 제43조 · 제40조 : 제7항 · 제44조 · 제32조 : 제2항, 제3항, 제4항 · 제11조 : 제2항, 제3항

[별지 제1호서식]

개인정보 유출신고서

기관명					
정보주체에의 통지 여부					
유출된 개인정보의 항목 및 규모					
유출된 시점과 그 경위					
유출피해 최소화 대책·조치 및 결과					
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차					
담당부서· 담당자 및 연락처		성명	부서	직위	연락 처
	개인 정보 보호 책임 자				
	개인 정보 취급 자				

유출신고 (보고) 접수기관	기관명	담당자명	연락처

■ 보건복지부 개인정보 보호지침[별지 제1호서식]

개인정보 유출등 신고서

기관명					
유출등이 된 개인정보 항목 및 규모					
유출등이 된 시점과 그 경위					
유출등 피해 최소화를 위해 정보주체가 할 수 있는 방법 등					
개인정보처 리자의 대응 조치 및 피해 구제절차					
정보주체에 게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처					
유출등 신고 담당자		성명	부서	직위	연락 처
	개인 정보 보호 책임 자				
	담당 자				

유출등 신고 접수기관	기관명	담당자명	연락처

■ 보건복지부 개인정보 보호지침[별지 제2호서식]

개인영상정보(□ 열람 □ 존재확인) 청구서					처리 기한
※ 아래 유의사항을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.					10일 이내
청 구 인	성 명		전 화 번 호		
	생년월 일		정보주체와의 관계		
	주 소				
정보주체의 인적사항	성 명		전 화 번 호		
	생년월 일				
	주 소				
청구내용 (구체적으로 요청하지 않으면 처리가 곤란할 수 있음)	영상정보 기록기간	(예 : 2012.01.01 18:30 ~ 2012.01.01 19:00)			
	영상정보 처리기기 설치장소	(예 : 00시 00구 00대로 0 인근 CCTV)			
	청구 목적 및 사유				
「보건복지부 개인정보 보호지침」 제45조에 따라 위와 같이 개인영상정보의 열람, 존재확인을 청구합니다.					
년 월 일 청구인 (서명 또는 인) ○ ○ ○ ○ 귀하					
담당자의 청구인에 대한 확인 서명					

[별지 제7호서식]

자체 분석기관 오·남용 예방활동 현황

① 소명 조치 현황

(단위 : 명)

기관명	연월	소명			판정		
		요청	답변	답변 대기	적정	부적정	판정 보류
합계							

답변대기 및 판정보류 사유	※ 답변대기 및 판정보류 건수가 있을 경우 사유를 반드시 작성
----------------	------------------------------------

※ 작성 방법

항목	상세 내용
월	로그발생일 기준으로 해당 '월' 작성
소명	상시모니터링의 소명요청, 답변, 답변대기 건수 작성(단, 대상자수로 작성)
판정	상시모니터링 소명요청 건에 대한 적정, 부적정, 판정보류 건수 작성
답변 대기 및 판정보류 사유	답변대기 및 판정보류 건이 있을 경우 사유를 작성

② 추출기준 운영 현황

(단위 : 명)

추출유형	세부 기준	추출 여부	미추출 사유	<신 설>	소명			판정		
					요청	답변	답변 대기	적정	부적정	판정 보류
개인정보 취급자 계정 공유										
개인정보 과다 처리										
취약 계정의 개인정보 처리										
업무시간 외 개인정보 처리										
특정 패턴의 개인정보 처리										

※ 작성 방법

항목	상세 내용
추출여부	관제유형 별 추출여부 작성 (O/X 표기, 센터운영은 △, 기관 미적용 추출유형은 NA)
미추출 사유	기관 운영 관제유형 중 미추출 관제유형의 경우, 미추출 사유를 간략 작성
	<신 설>
소명	추출유형 별 세부기준의 소명(요청, 답변, 답변대기) 건수 작성
판정	소명요청에 대한 판정 결과(적정, 부적정, 판정보류) 건수 작성

■ 보건복지부 개인정보 보호지침[별지 제7호서식]

자체 분석기관 오·남용 예방활동 현황

① 소명 조치 현황

(단위 : 명)

기관명	연월	소명			판정		
		요청 (a)+(b)+(c) +d	답변 (a)+(b)+ (c)	답변 대기 (d)	적정 (a)	부적정 (b)	판정 대기 (c)
합계							

답변대기 및 판정대기 사유	※ 답변대기 및 판정대기 건수가 있을 경우 사유를 반드시 작성
----------------	------------------------------------

※ 작성 방법

항목	상세 내용
월	로그발생일 기준으로 해당 '월' 작성
소명	자체분석의 소명요청, 답변, 답변대기 건수 작성(단, 대상자수로 작성)
판정	자체분석 소명요청 건에 대한 적정, 부적정, 판정대기 건수 작성
답변 대기 및 판정대기 사유	답변대기 및 판정대기 건이 있을 경우 사유를 작성

② 추출기준 운영 현황

(단위 : 명)

추출유형	세부 기준	추출 여부	미추출 사유	추출 건수	소명			판정		
					요청	답변	답변 대기	적정	부적정	판정 대기
개인정보 취급자 계정 공유										
개인정보 과다 처리										
취약 계정의 개인정보 처리										
업무시간 외 개인정보 처리										
특정 패턴의 개인정보 처리										

※ 작성 방법

항목	상세 내용
추출여부	추출유형 별 추출여부 작성 (O/X 표기, 센터운영은 △, 기관 미적용 추출유형은 NA)
미추출 사유	기관 운영 추출유형 중 미사용 추출유형의 경우, 그 사유를 간략 작성
추출건수	추출유형 별 세부기준에 따라 추출된 건수 작성
소명	추출유형 별 세부기준의 소명(요청, 답변, 답변대기) 건수 작성
판정	소명요청에 대한 판정 결과(적정, 부적정, 판정대기) 건수 작성